

Aula de **DIREITO PENAL**

Com Professor:
FILIPPI



DUDU
PRÉ-CONCURSOS
O MÉTODO QUE MAIS APROVA



DIREITO PENAL

O Direito Penal é um ramo do ***direito público*** que lida com o **poder punitivo** do Estado, definindo **crimes** e suas **consequências**. Ele estabelece o que é considerado **crime** e as **sanções aplicáveis**, buscando proteger **BENS JURÍDICOS** essenciais para a sociedade, como a ***vida***, a ***liberdade*** e o ***patrimônio***.

Fontes do Direito Penal:

Incluem a Constituição Federal, leis, decretos, tratados internacionais e princípios gerais do direito.

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Anterioridade da Lei

Sentido estrito



Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

CF88

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Princípios Legalidade e Reserva Legal

Por meio da legalidade, sabemos que uma conduta considerada como criminosa só pode ser definida por lei.

Então, assim é disposto na doutrina e na jurisprudência em matéria penal: **o crime é definido por meio de lei formal**, ou seja, aquela lei **ESCRITA** (taxatividade), decorrente do **processo legislativo** do **PODER LEGISLATIVO FEDERAL**. Assim sendo, normas infralegais, como, por exemplo, **portarias, medidas provisórias, decretos, resoluções administrativas** não podem definir o crime (princípio da legitimidade, reserva legal e da segurança jurídica).

NORMA PENAL EM BRANCO

Norma penal em branco é aquela em que a descrição da conduta criminosa (preceito primário) é incompleta, necessitando de outro ato normativo para complementá-la e definir o conteúdo exato da infração. Essas normas são consideradas "cegas" ou "abertas", pois dependem de complementação para que possam ser aplicadas.

Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006):

O **artigo 33** define o crime de tráfico de drogas, mas a definição do que são "drogas" é feita por meio de portarias da **ANVISA**, que lista substâncias entorpecentes.

Abolitio Criminis

Art. 2º – Ninguém pode ser punido por fato que **LEI POSTERIOR deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os **efeitos penais** da sentença condenatória.**

A extinção da punibilidade ocorre mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

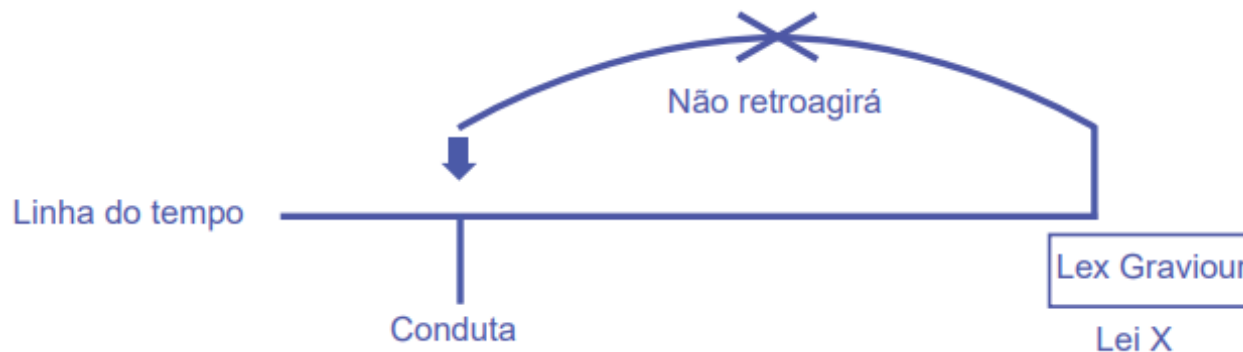
Ademais, destaca-se que extinguem-se a execução e os efeitos penais (primários e secundários) da sentença condenatória.

Contudo, **permanecem os **efeitos** de natureza **civil**.**

Princípio da Retroatividade Benéfica Penal

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer **modo favorecer o agente**, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

CF88 Art. 5.º XL, que diz: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.



(NOVATIO LEGIS IN MELLIUS)

ATENÇÃO

O *STF* entende que não se deve aplicar a "**LEX TERTIA**", ou seja, a **combinação de leis penais** para **beneficiar o réu**, criando uma terceira norma que não existe no ordenamento jurídico. O tribunal firma o entendimento de que a aplicação da lei penal **deve ser feita** de forma **integral**, seja a anterior ou a posterior, desde que a mais benéfica ao réu.

ATENÇÃO

A **Súmula 711** do Supremo Tribunal Federal (STF) trata da aplicação da lei penal mais grave em casos de **CRIME CONTINUADO** ou **PERMANENTE**. Ela estabelece que, nesses casos, a **lei penal mais grave deve ser aplicada** se sua vigência for anterior à cessação da continuidade ou permanência do crime, segundo o STF.

Em outras palavras, se um crime **continuado** ou **permanente** **começou sob a vigência de uma lei** e **se estendeu** até a **entrada em vigor de outra lei mais severa**, a lei mais severa será aplicada, desde que sua vigência seja anterior ao término do crime continuado ou permanente.

PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NO DIREITO PENAL

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, *embora* decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, *aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.*

LEI TEMPORÁRIA:

Vigência determinada:

Possui um período de validade pré-estabelecido, com **data** de **início** e **fim** claramente definidas em seu texto.

LEI EXCEPCIONAL:

Vigência condicionada:

Sua validade está vinculada à ocorrência e **duração** de uma **situação excepcional**, como um estado de calamidade pública ou estado de emergência

Tempo do crime

Art. 4º – Considera-se praticado o crime no **momento da ação** ou **omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado.

Lugar do crime

Art. 6º – Considera-se praticado o crime no **lugar** em que **ocorreu a ação** ou **omissão**, no todo ou em parte, bem como **onde se produziu** ou **deveria produzir-se o resultado**.

TEMPO E LUGAR DO CRIME

LUTA

LU = **L**ugar do Crime =
Teoria da **U**biquidade

TA = **T**empo do Crime =
Teoria da **A**tividade



ATENÇÃO

Para os crimes permanente e continuado, afere-se o tempo do crime quando da **cessação** da continuidade ou da permanência.

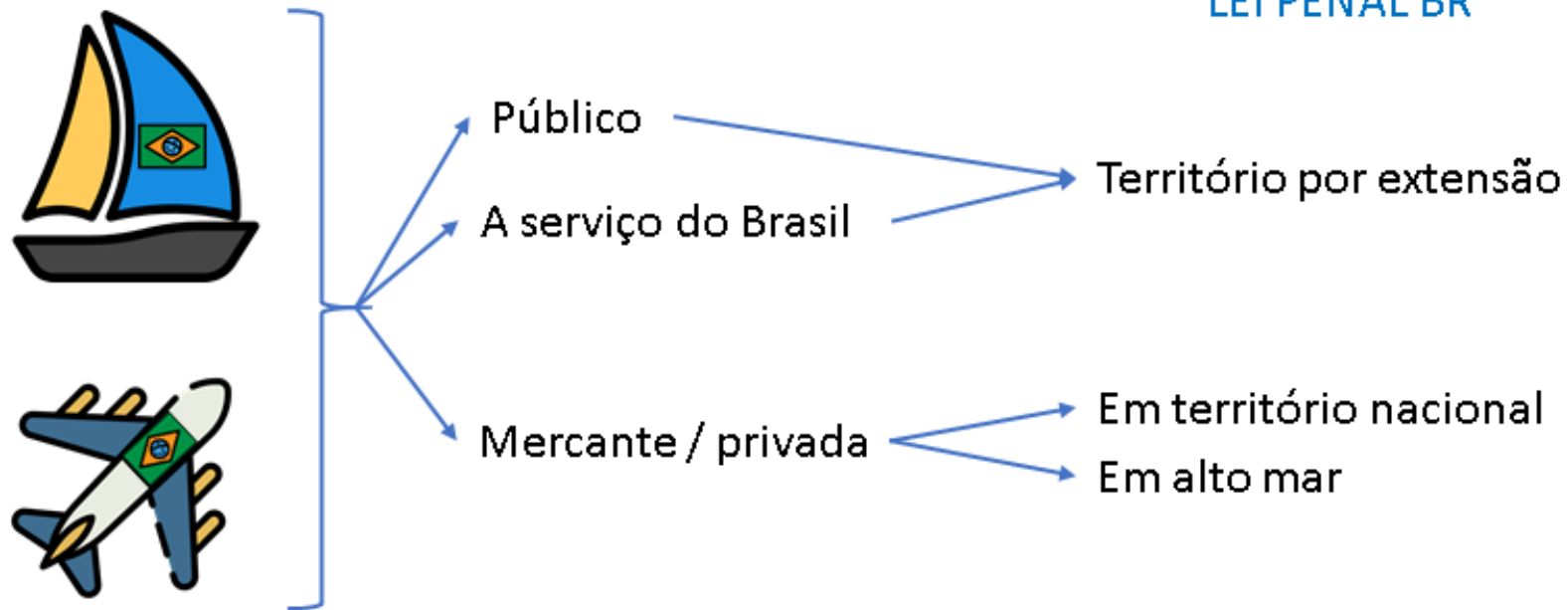
TERRITORIALIDADE

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao ***crime cometido no território nacional***.

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como **extensão do território nacional** as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as **embarcações brasileiras**, *mercantes* ou de *propriedade privada*, que se achem, respectivamente, no **espaço aéreo** correspondente ou em **ALTO-MAR**.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em **pouso no território nacional** ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

LEI PENAL BR



FIQUE ATENTO:

Sabemos que, se houver um crime em um **avião privado estrangeiro** no **solo ou no espaço aéreo brasileiro**, haverá a aplicação da lei penal brasileira. Porém, isso acontece apenas se o Brasil for o **DESTINO** dessa aeronave. Caso ela apenas esteja de **passagem** pelo nosso espaço aéreo, não ocorrerá a aplicação das leis brasileiras. Isso ocorre em decorrência de um **tratado internacional** que permite o **direito de passagem inocente** em mar territorial ou espaço aéreo de uma nação.

Outra situação é no caso de um crime cometido por **embaixadores estrangeiros** no território do Brasil. Desse modo, eles serão apenas julgados em seus **países de origem** e não pelas leis brasileiras, de acordo com as ***regras do direito internacional***.

EXTRATERRITORIALIDADE

Agora iremos adentrar às situações de extraterritorialidade, que é o cenário em que há a **aplicação da lei brasileira mesmo quando os crimes são cometidos fora dos limites territoriais do Brasil**, não sendo cometidos nos territórios brasileiros propriamente ditos ou naqueles por extensão. Ela é dividida em **extraterritorialidade condicionada e incondicionada**.

Extraterritorialidade Incondicionada

Nesse caso, há alguns crimes em que a lei brasileira será sempre aplicada, independentemente de ONDE o crime seja praticado ou de qualquer outra condição. São os crimes:

1. contra a **vida ou a liberdade do Presidente da República**;
2. contra o **patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município**, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
3. contra a **administração pública**, por quem está a seu serviço;
4. de **genocídio**, quando o **agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil**.

Atenção! O agente é punido conforme a Lei brasileira, mesmo se absolvido ou condenado no estrangeiro.

Extraterritorialidade Condicionada

Por sua vez, a extraterritorialidade condicionada é quando um crime cometido em terras estrangeiras é abrangido pelas leis brasileiras apenas se preenchidas algumas condições específicas. Primeiramente, vamos listar **quais os crimes** se encaixam nessa situação:

1. aqueles que, por tratado ou convenção, o **Brasil se obrigou a reprimir**;
2. praticados **por brasileiro**;
3. praticados em **aeronaves ou embarcações brasileiras**, mercantes ou de propriedade privada, quando em **território estrangeiro e aí não sejam julgados**.

Extraterritorialidade Condicionada

Assim, para que os crimes acima cometidos **fora do território brasileiro** sejam **abrangidos pelas leis nacionais** do nosso país, as seguintes **condições precisam ser preenchidas:**

1. **entrar** o agente no **território nacional**;
2. ser o **fato punível** também no **país** em que foi **praticado**;
3. estar o **crime** incluído entre aqueles pelos quais a **lei brasileira autoriza a extradição**;
4. **não** ter sido o agente **absolvido** no estrangeiro ou **não ter aí cumprido a pena**;
5. **não** ter sido o agente **perdoado** no estrangeiro ou **não estar extinta a punibilidade**.

Extraterritorialidade HIPERCondicionada

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro *contra* brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no **parágrafo anterior**:

- a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
- b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro **atenua** a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é **computada**, quando idênticas

Contagem de prazo

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

FASES DO CRIME

ITER CRIMINIS

1ª FASE COGITAÇÃO

Fase interna do crime;
Mentalização do que se pretende fazer.

NÃO É PUNÍVEL



2ª FASE PREPARAÇÃO

Atos preparatórios do crime;
Agente planeja a ação que irá executar.

NÃO É PUNÍVEL



3ª FASE EXECUÇÃO

Início da prática do crime;
Agente começa a executar externamente os atos a fim de realizar o crime.

PUNÍVEL



4ª FASE CONSUMAÇÃO

Fim do ato criminoso;
Agente finaliza a execução atingindo seu objetivo.

PUNÍVEL



Art. 14 - Diz-se o crime:

crime consumado

I - **consumado**, quando nele se **reúnem todos os elementos** de sua definição legal;

tentativa

II - **tentado**, quando, **iniciada a execução**, não se consuma por *circunstâncias alheias à vontade do agente*.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao **crime consumado**, diminuída de um a dois terços.

1/3 a 2/3

TIPOS DE TENTATIVA

① **TENTATIVA PERFEITA** (ou Crime Falho)

O agente **faz tudo o que podia para consumir o crime**, mas ele não acontece.

Exemplo: dispara vários tiros para matar alguém, mas a vítima sobrevive.

👉 Aqui, o crime só não acontece por fatores externos (socorro, erro médico evitado, etc.).

② **TENTATIVA IMPERFEITA**

O agente **não consegue completar todos os atos de execução**. É interrompido antes de terminar.

Exemplo: tenta esfaquear alguém, mas é impedido por terceiros.

TIPOS DE TENTATIVA

3 **TENTATIVA BRANCA** (ou **Incruenta**)

Não há lesão na vítima.

Exemplo: atira, mas erra todos os disparos.

4 **TENTATIVA CRUENTA** (ou **Vermelha**)

Há lesão na vítima, mas não ocorre a morte (ou resultado final).

Exemplo: vítima é atingida, mas sobrevive.

**DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E
ARREPENDIMENTO EFICAZ
ARREPENDIMENTO POSTERIOR**

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - O agente que, **VOLUNTARIAMENTE**, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, *só responde pelos atos já praticados*

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA	Desiste de continuar o crime durante os atos executórios	Tentativa imperfeita ou inacabada	Tentativa abandonada, pois o crime não se consuma pela vontade do próprio agente
ARREPENDIMENTO EFICAZ	Finaliza os atos executórios, mas impede a consumação do crime	Tentativa perfeita ou acabada	



**Desistência
voluntária**

**Ocorre durante a
execução**

**O agente abandona
o seu dolo antes de
esgotar os
atos executórios**

**Pune-se pelos atos
já praticados**

**Arrependimento
eficaz**

**Ocorre após a
execução**

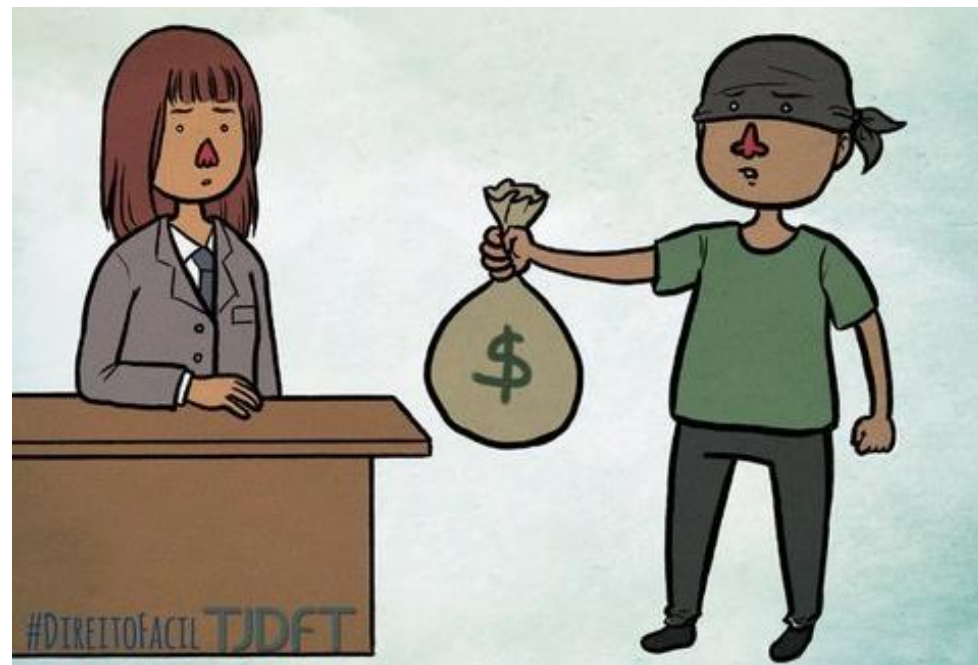
**O agente esgota os
atos executórios,
mas
consegue impedir
o resultado**

**Pune-se pelos atos
já praticados**



Arrependimento posterior

Art. 16 - Nos crimes cometidos **sem violência** ou **grave ameaça** à pessoa, reparado o dano ou **restituída a coisa**, até o **recebimento da denúncia** ou da **queixa**, por **ATO VOLUNTÁRIO** do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.



DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

- Início dos atos de execução
- DURANTE a prática do crime, decide, de modo voluntário, cessar a ação.

! Não houve a consumação do crime!

(o agente tem condições de continuar, mas decide parar voluntariamente)



ARREPENDIMENTO EFICAZ

Ana Carolina Aider

- Início dos atos de execução
- Decide impedir a concretização do resultado.

O agente dispõe de todos os atos executórios necessários para concretizar o crime!

! Não houve a consumação do crime!

(o agente fez tudo o que era possível, mas, decide evitar que o resultado ocorra)



ARREPENDIMENTO POSTERIOR

- Crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa
- O agente opta por reparar o dano ou restituir o objeto do crime.

! Houve a consumação do crime!



- Até a data do recebimento da denúncia ou da queixa!

- Voluntário, pessoal e integral!

- NÃO EXCLUI O CRIME → Redução da pena: 1 a 2/3

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por **INEFICÁCIA ABSOLUTA** do meio ou por absoluta impropriedade do **OBJETO**, é impossível consumar-se o crime

INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO



Meio de execução impróprio

Quando o meio de execução utilizado pelo agente **é incapaz de produzir o resultado.**

Ex: Tentar matar com arma de brinquedo.

IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO



Alvo visado é impróprio

A pessoa ou a coisa (alvo) é **absolutamente inidônea** para a produção de algum resultado lesivo.

Ex: Tentar matar alguém que já está morto

Art. 18 - Diz-se o crime:

Crime doloso

I - doloso, quando o agente **quis o resultado** ou **assumiu o risco** de produzi-lo;

Crime culposo

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por *imprudência*, *negligência* ou *imperícia*.

Parágrafo único - Salvo os casos **expressos em lei**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente

Dolo Direto: O agente quer diretamente o resultado do crime.

Homicídio: Um indivíduo atira em outra pessoa com a intenção de matá-la.

Roubo: Alguém invade uma casa com o objetivo de subtrair bens e levar os pertences da vítima, assumindo o risco de violência física se necessário.

Estelionato: Uma pessoa entrega um cheque falso com a intenção de obter vantagem econômica ilícita, enganando a vítima.

Dolo Eventual: O agente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de o produzir.

Homicídio em Acidente de Trânsito: Um motorista dirige em alta velocidade, embriagado, e atropela um pedestre, mesmo sem a intenção direta de causar a morte, mas assumindo o risco de que isso pudesse acontecer.

Incêndio em Local: Alguém ateia fogo em um local, assumindo o risco de que outras pessoas possam ser atingidas pelo fogo, mesmo que não seja seu objetivo direto causar mortes ou lesões.

Disparo de Arma de Fogo em Local Movimentado: Um indivíduo efetua disparos em uma área com muitas pessoas, sem se importar se atingirá alguém, assumindo o risco de causar lesões graves ou morte.

IMPRUDÊNCIA:

É a conduta que envolve uma ação positiva, **mas sem o devido cuidado ou cautela**. A pessoa age de forma precipitada, sem avaliar adequadamente as consequências de suas ações. **Exemplo: avançar um sinal vermelho no trânsito, causando um acidente.**

NEGLIGÊNCIA:

É a falta de cuidado, atenção ou diligência. A pessoa deixa de **agir como deveria**, resultando em um dano. **Exemplo: um pai que deixa uma arma carregada em um local acessível a crianças.**

IMPERÍCIA:

É a **falta de habilidade técnica ou conhecimento** necessário para desempenhar uma atividade. A pessoa realiza um ato que exige conhecimentos específicos, mas não possui a qualificação adequada. **Exemplo: um médico que tenta realizar uma cirurgia complexa sem a experiência necessária.**

SIMULADO

QUESTÃO

1. Ano: 2026 **Banca:** [IDECAN](#) **Órgão:** [PC-SC](#) **Prova:** [IDECAN - 2026 - PC-SC - Agente de Polícia Civil](#)

Mário, 58 anos de idade, médico, em decorrência de cobranças de dívidas por parte de André, 42 anos de idade, decide ceifar a vida de André. Em 31 de maio de 2024, Mário, com animus necandi e portando arma de fogo com dez projéteis, dirige-se até a residência de André para concretizar seu desejo. Ao se deparar com André, Mário efetua os dez disparos de arma de fogo contra a vítima. Após efetuar os dez disparos, Mário é tomado por uma sensação divina e, de imediato, coloca André em seu carro e o leva até o hospital mais próximo. André é submetido a algumas cirurgias e sobrevive. A partir da situação apresentada, marque a afirmativa correta.

Alternativas

- A** Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento posterior e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de tentativa de homicídio.
- B** Aplica-se, ao caso, o instituto da desistência voluntária e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de tentativa de homicídio.
- C** Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento posterior e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.
- D** Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento eficaz e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.
- E** Aplica-se, ao caso, o instituto da desistência voluntária e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.

QUESTÃO

2. Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [PC-PI](#) **Prova:** [FGV - 2026 - PC-PI - Delegado de Polícia](#)

Júlio, brasileiro, embarca em um avião privado de matrícula brasileira, que faz o percurso entre Montevideú (Uruguai) e Teresina (Piauí). Durante o voo, enquanto a aeronave sobrevoava o Oceano Atlântico (águas internacionais), Júlio, com intenção de matar, ministrou um veneno de ação lenta em uma bebida oferecida ao seu desafeto, o estrangeiro Juan. A vítima começou a passar mal logo após a ingestão, mas a morte somente foi confirmada e atestada após o pouso no Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, capital do Piauí. Diante de tal situação hipotética, assinale a opção correta.

Alternativas

- A** A lei penal brasileira será aplicável por força do princípio da ubiquidade, correspondendo o local do crime ao lugar onde se produziu o resultado.
- B** A lei penal brasileira não é aplicável, pois incide o princípio da extraterritorialidade condicionada, o que exigiria requisição do Ministro da Justiça.
- C** A lei penal brasileira é aplicável, por força do princípio da extraterritorialidade incondicionada, pois se trata de crime praticado contra a vida de estrangeiro e o agente é brasileiro.
- D** A lei penal brasileira não é aplicável, pois o princípio que rege o local do crime é o da atividade, sendo aplicável a lei penal do país da bandeira da aeronave.
- E** A lei penal brasileira é aplicável a aeronaves privadas que pousam no Brasil, sendo consideradas extensão do território nacional.

QUESTÃO

3. Ano: 2026 **Banca:** [CESPE / CEBRASPE](#) **Órgão:** [Câmara dos Deputados](#) **Prova:** [CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal](#)

Texto associado

A lei penal brasileira aplica-se a crime praticado no estrangeiro por brasileiro, ainda que o fato não seja punível no país em que tenha sido praticado, desde que o agente ingresse no território nacional.

Alternativas

Certo

Errado

QUESTÃO

4. Ano: 2026 **Banca:** [IDECAN](#) **Órgão:** [PC-SC](#) **Prova:** [IDECAN - 2026 - PC-SC - Escrivão de Polícia Civil](#)

Nos termos do artigo 14, inciso I, do Código Penal, considera-se consumado o crime que nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Nos termos do inciso II do artigo 14, considera-se tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Com base no Código Penal, aponte a afirmativa correta.

Alternativas

A Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a metade.

B Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um sexto a dois terços.

C Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços.

D Pune-se a tentativa, independentemente de disposição em contrário, com a mesma pena do crime consumado.

E Pune-se a tentativa, independentemente de disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços.

QUESTÃO

5. Ano: 2026 **Banca:** [FADESP](#) **Órgão:** [SEFAZ-PA](#) **Prova:** [FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais](#)

Nos termos do Código Penal, a lei penal excepcional ou temporária

Alternativas

A aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência, ainda que decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram.

B não se aplica aos fatos praticados após o término de sua vigência, ainda que mais benéfica ao agente.

C aplica-se somente aos fatos praticados após sua entrada em vigor, vedada qualquer forma de retroatividade ou ultratividade.

D deixa de incidir automaticamente sobre os fatos praticados durante sua vigência quando revogada.

E submete-se ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, nos mesmos termos da lei penal comum.

QUESTÃO

6. Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal

Texto associado

A respeito da lei penal no tempo, da aplicação da lei penal no espaço e das imunidades, julgue o seguinte item.

Na hipótese de sucessão de leis penais no tempo, é permitido ao juiz aplicar parte de uma lei anterior e parte de uma lei posterior, desde que o resultado seja mais favorável ao réu.

Alternativas

Certo

Errado

QUESTÃO

7. Ano: 2026 Banca: [IDECAN](#) Órgão: [PC-SC](#) Prova: [IDECAN - 2026 - PC-SC - Escrivão de Polícia Civil](#)

Matar mulher, por razões da condição do sexo feminino, até a Lei nº 14.994/24, era uma qualificadora no crime de homicídio, cuja pena era de reclusão de 12 a 30 anos. A Lei nº 14.994/24 inseriu, no Código Penal, o artigo 121-A, tipificando, de modo autônomo, o crime de feminicídio e cominando pena de reclusão de 20 a 40 anos. João Emílio, 38 anos de idade, psicólogo, em dezembro de 2023, matara a noiva por razões da condição do sexo feminino. No ano de 2025, João Emílio é submetido a julgamento e condenado por ter ceifado a vida de sua noiva. Com base nos fatos narrados marque a afirmativa correta.

Alternativas

- A João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio previsto no artigo 121-A do Código Penal, com base na retroatividade da lei penal.
- B João Emílio é condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, com base na retroatividade da lei penal.
- C João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio, previsto no artigo 121-A, do Código Penal, com base na ultratividade da lei penal.
- D João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio, previsto no artigo 121-A, do Código Penal, com a pena privativa de liberdade prevista para o homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal.
- E João Emílio é condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, com base na ultratividade da lei penal.

QUESTÃO

8. Ano: 2026 **Banca:** [IDIB](#) **Órgão:** [Prefeitura de Maxaranguape - RN](#) **Prova:** [IDIB - 2026 - Prefeitura de Maxaranguape - RN - Guarda Municipal](#)

A aplicação da lei penal brasileira é tema recorrente em provas e refere-se às regras que determinam quando e onde uma lei criminal é válida, focando nos princípios da irretroatividade (não prejudicar o réu, salvo exceções), retroatividade da lei mais benéfica, e ultratividade (lei revogada continua valendo), além da aplicação no espaço e no tempo, tudo conforme os arts. 1º a 12 do próprio Código Penal. Assim, podemos assinalar corretamente apenas o que se afirma em:

Alternativas

- A** Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a vida, a honra e a liberdade do Presidente do STF.
- B** A lei penal posterior nunca retroage, pois o princípio da irretroatividade é absoluto.
- C** Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
- D** Incluem-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

QUESTÃO

9. Ano: 2026 **Banca:** [FADENOR](#) **Órgão:** [Prefeitura de Pedra Azul - MG](#) **Prova:** [FADENOR - 2026 - Prefeitura de Pedra Azul - MG - Guarda Civil Municipal](#)

Sobre o tempo do crime, o Código Penal Brasileiro adota qual teoria?

Alternativas

- A** Atividade.
- B** Mista.
- C** Resultado.
- D** Territorialidade.
- E** Ubiquidade.

QUESTÃO

10. Ano: 2025 **Banca:** [INSTITUTO AOCP](#) **Órgão:** [MPE-RS](#) **Prova:** [INSTITUTO AOCP - 2025 - MPE-RS - Analista do Ministério Público - Direito](#)

Pedro, objetivando praticar homicídio, efetua dois disparos contra a vítima Marcos, mas erra o alvo e, apesar de ter ainda cinco projéteis de arma de fogo aptos a alvejar Marcos, desiste de matá-lo. Diante dessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que

Alternativas

- A** Pedro exerceu arrependimento eficaz em relação ao homicídio e à posse de arma de fogo.
- B** Pedro praticou crime de homicídio tentado e não responderá pelos disparos de arma de fogo em razão da consunção.
- C** Pedro exerceu arrependimento posterior em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de posse e disparo de arma de fogo.
- D** Pedro incidiu em erro de tipo evitável e só deve responder pelos atos já praticados, como o disparo de arma de fogo.
- E** Pedro exerceu desistência voluntária em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de disparo de arma de fogo.

QUESTÃO

11. Ano: 2025 **Banca:** [FURB](#) **Órgão:** [Prefeitura de Pomerode - SC](#) **Prova:** [FURB - 2025 - Prefeitura de Pomerode - SC - Controlador Interno](#)

Sobre a disciplina do crime no Código Penal, julgue as seguintes assertivas:

I.No Direito Penal brasileiro, a omissão não é penalmente relevante, de modo que somente se caracteriza o crime a partir da ação do agente.

II.O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.

III.O agente, ainda que voluntariamente desista de prosseguir na execução do crime, responderá como se seus resultados tivessem se produzido.

IV.Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

É correto o que se afirma em:

Alternativas

A I e II, apenas.

B II e IV, apenas.

C III e IV, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II, III e IV.

QUESTÃO

12. Ano: 2026 **Banca:** [Avança SP](#) **Órgão:** [Prefeitura de Potim - SP](#) **Prova:** [Avança SP - 2026 - Prefeitura de Potim - SP - Procurador Jurídico Municipal](#)

Analise as afirmativas a seguir e indique “V” para verdadeiro e “F” para falso, de acordo com o Código Penal:

- () O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.*
- () Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.*
- () Crime culposos ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.*

Assinale a alternativa que indica a sequência correta:

Alternativas

A V – F – F

B V – V – F

C V – F – V

D F – F – V

E V – V – V

QUESTÃO

13. Ano: 2025 **Banca:** [UNO Chapecó](#) **Órgão:** [Câmara de Lajeado Grande - SC](#) **Prova:** [UNO Chapecó - 2025 - Câmara de Lajeado Grande - SC - Advogado](#)

Durante a madrugada, Bruno invade a casa de seu desafeto, Jonas, com a intenção de matá-lo. Armado com uma faca, Bruno desferiu vários golpes no peito de Jonas, que estava deitado em sua cama. No entanto, o que Bruno não sabia é que Jonas havia falecido momentos antes por causas naturais. A perícia confirmou que os golpes foram desferidos após a morte.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

Alternativas

- A** Bruno responderá por homicídio culposo, pois houve excesso na conduta que resultou em lesão desnecessária.
- B** Bruno responderá por tentativa de homicídio, pois agiu com dolo e iniciou os atos de execução.
- C** Trata-se de crime impossível por objeto impróprio, pois o resultado morte era impossível de ocorrer.
- D** Como a vítima estava morta, a conduta de Bruno configurará, apenas, lesão corporal grave.